MÉTODO APROVAÇÃO OAB · SINOPSE

Processo Civil

Código de Processo Civil de 2015, Juizados Especiais e procedimentos especiais, organizados do jeito que a FGV cobra.

6 questões na 1ª fase | Grupo **A** | Leitura: **cerca de 60 min**

Como usar esta sinopse

A FGV cobra Processo Civil com foco em prazos, cabimento de recursos, tutelas provisórias, cumprimento de sentença e execução. Quem domina a tabela de prazos e a lógica dos recursos acerta pelo menos 4 das 6 questões.

6	4	15	13
questões por prova, em média	a meta mínima de acertos	dias: o prazo que mais aparece no CPC	seções com tabelas e exemplos

O método de leitura

1. **Primeira leitura:** leia do começo ao fim, sem grifar. O objetivo é entender a lógica de cada instituto.
2. **Lei seca:** leia os artigos citados em cada seção. A FGV reproduz a redação literal nas alternativas.
3. **Questões:** faça as questões de Processo Civil na plataforma. Para cada erro, volte à seção correspondente.
4. **Revisão semanal:** releia só a última seção (pegadinhas, números e checklist).

LEI SECA
O dispositivo exato que você precisa ler.

COMO CAI
Uma situação no formato das questões da FGV, com a resposta explicada.

ATENÇÃO
A troca de palavras que a banca usa para derrubar candidatos.

PARA MEMORIZAR
Um atalho para guardar números, listas e prazos.

Sumário

1 Normas fundamentais
2 Competência
3 Partes, honorários e gratuidade
4 Litisconsórcio e intervenção de terceiros
5 Atos e prazos processuais
6 Tutela provisória
7 Procedimento comum: da inicial ao saneamento
8 Provas, sentença e coisa julgada
9 Cumprimento de sentença
10 Execução de título extrajudicial
11 Recursos
12 Procedimentos especiais, Juizados e ação rescisória
13 Pegadinhas, prazos e revisão final

1 Normas fundamentais

> Os 12 primeiros artigos do CPC são a base de muitas questões. A FGV gosta especialmente do contraditório substancial e da vedação à decisão surpresa.

- **Inércia e impulso oficial (art. 2º):** o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial.
- **Autocomposição (art. 3º):** o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Conciliação, mediação e outros métodos devem ser estimulados por juízes, advogados, defensores e membros do MP, inclusive no curso do processo.
- **Primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 317):** antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deve dar à parte oportunidade para corrigir o vício.
- **Boa-fé e cooperação (arts. 5º e 6º):** todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável.
- **Contraditório e vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10):** não se profere decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, e o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, **ainda que se trate de matéria que deva decidir de ofício**.
- **Exceções ao contraditório prévio (art. 9º, parágrafo único):** tutela provisória de urgência; tutela da evidência nos casos do art. 311, II e III; decisão que defere a expedição do mandado monitório.
- **Publicidade e fundamentação (art. 11):** todos os julgamentos serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
- **Ordem cronológica (art. 12):** juízes e tribunais atenderão, **preferencialmente**, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão.

COMO CAI

O juiz percebe, ao sentenciar, que a pretensão está prescrita, embora nenhuma das partes tenha tocado no assunto. **Ele pode reconhecer a prescrição imediatamente?**

Não sem ouvir as partes. A prescrição pode ser reconhecida de ofício, mas o art. 10 exige que as partes tenham oportunidade de se manifestar antes (art. 487, parágrafo único). A exceção é a improcedência liminar do art. 332, § 1º.

2 Competência

	Competência absoluta	Competência relativa
Critérios	Matéria, pessoa e função (hierarquia)	Valor e território, em regra
Pode ser modificada?	Não: é inderrogável por convenção (art. 62)	Sim: por foro de eleição, conexão, continência e falta de alegação
Quem alega e quando	Qualquer parte, em qualquer tempo e grau de jurisdição, e o juiz **de ofício** (art. 64, § 1º)	Só o réu, em **preliminar de contestação**. Se não alegar, a competência se prorroga (art. 65). O MP pode alegar nas causas em que atuar. O juiz **não** a declara de ofício (Súmula 33 do STJ)
Consequência	Autos remetidos ao juízo competente. Os efeitos das decisões do juízo incompetente são conservados até que outra seja proferida, se for o caso (art. 64, § 4º)	Idem

Foro de eleição (art. 63, com a Lei 14.879/2024)

- A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e **guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação**, ressalvada a pactuação consumerista favorável ao consumidor (§ 1º).
- Antes da citação, a cláusula abusiva pode ser reputada **ineficaz de ofício** pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu (§ 3º). Depois de citado, cabe ao réu alegar a abusividade na contestação, sob pena de preclusão (§ 4º).
- O ajuizamento de ação em juízo aleatório, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio, constitui **prática abusiva** que justifica a declinação de ofício (§ 5º).

Regras de foro mais cobradas

Ação	Foro competente
Regra geral: direito pessoal ou real sobre móveis	Domicílio do réu (art. 46)
Direito real sobre imóveis	Situação da coisa (art. 47). É absoluta para litígios sobre propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação e nunciação de obra nova
Inventário, partilha e ações contra o espólio	Último domicílio do autor da herança no Brasil (art. 48)
Divórcio, separação, anulação de casamento e união estável	Domicílio do guardião de filho incapaz; não havendo, último domicílio do casal; se nenhuma das partes residir no antigo domicílio, domicílio do réu. Vítima de violência doméstica: seu domicílio (art. 53, I)
Alimentos	Domicílio ou residência do alimentando (art. 53, II)
Reparação de dano por delito ou acidente de veículo, inclusive aeronave	Domicílio do autor ou local do fato (art. 53, V)
Ação em que for autora a União	Domicílio do réu (art. 51)

Conexão e continência (arts. 55 a 58)

Há **conexão** quando duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir. Há **continência** quando houver identidade de partes e de causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abranger o das demais. Os processos são reunidos no juízo **prevento**, que é aquele em que houve o **registro ou a distribuição** da petição inicial (art. 59), salvo se um deles já houver sido sentenciado (Súmula 235 do STJ).

3 Partes, honorários e gratuidade

Honorários de sucumbência (art. 85)

- Fixados entre **10% e 20%** sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa (§ 2º).
- Nas causas em que for parte a **Fazenda Pública**, os percentuais são escalonados por faixas de salários mínimos, de 10%–20% (até 200 SM) a 1%–3% (acima de 100.000 SM) (§ 3º).
- **Equidade (§ 8º):** só quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. O STJ veda a fixação por equidade quando os valores forem elevados (Tema 1076).
- **Honorários recursais (§ 11):** o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, respeitados os limites dos §§ 2º e 3º.
- Os honorários constituem direito do advogado, têm **natureza alimentar**, e é **vedada a compensação** em caso de sucumbência parcial (§ 14).
- Nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo (**princípio da causalidade**, § 10).

Gratuidade da justiça (arts. 98 a 102)

- Têm direito a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos.

- Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida **exclusivamente por pessoa natural** (art. 99, § 3º). A pessoa jurídica precisa comprovar (Súmula 481 do STJ).
- A assistência do requerente por **advogado particular não impede** a concessão da gratuidade (art. 99, § 4º).
- O juiz só pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos, devendo, antes, determinar à parte a comprovação (art. 99, § 2º).
- A concessão não afasta a responsabilidade pelas despesas e honorários de sucumbência, mas sua exigibilidade fica **suspensa por 5 anos** (art. 98, § 3º).
- Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou acolher pedido de sua revogação cabe **agravo de instrumento**, salvo quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual cabe apelação (art. 101).

Deveres das partes e litigância de má-fé

O litigante de má-fé (art. 80) paga multa superior a **1% e inferior a 10%** do valor corrigido da causa, além de indenizar a parte contrária e arcar com honorários e despesas (art. 81). O ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e VI) gera multa de até **20%** do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

4 Litisconsórcio e intervenção de terceiros

- **Litisconsórcio necessário (art. 114):** por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender da citação de todos.
- **Litisconsórcio unitário (art. 116):** quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos.
- A sentença proferida sem a integração do contraditório será **nula**, se o litisconsórcio for necessário e unitário, ou **ineficaz** para os que não foram citados, nos outros casos (art. 115).
- **Litisconsórcio multitudinário:** o juiz pode limitar o número de litisconsortes facultativos quando comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa (art. 113, § 1º).

As cinco intervenções de terceiros

Intervenção	Cabimento	Detalhes cobrados
Assistência (arts. 119-124)	Terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma das partes. Cabe em qualquer procedimento e grau de jurisdição.	O assistente **simples** não pode praticar atos contra a vontade do assistido. O **litisconsorcial** é considerado litisconsorte quando a sentença influir na relação dele com o adversário do assistido.
Denunciação da lide (arts. 125-129)	Ao alienante imediato, para exercer os direitos da evicção; a quem estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar em ação regressiva.	**Não é obrigatória**: o direito regressivo pode ser exercido por ação autônoma (§ 1º). Admite-se uma única denunciação sucessiva. É vedada nas relações de consumo (CDC, art. 88).
Chamamento ao processo (arts. 130-132)	Do afiançado, na ação em que o fiador for réu; dos demais fiadores; dos **demais devedores solidários**.	É feito pelo réu, na contestação. A sentença de procedência vale como título executivo em favor de quem pagar.
Desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133-137)	Cabe em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução.	Suspende o processo, salvo se requerida na inicial. O sócio é citado para se manifestar em 15 dias. Decisão interlocutória: cabe agravo de instrumento.
Amicus curiae (art. 138)	Relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia.	A decisão que o admite ou solicita é **irrecorrível**. Não autoriza a interposição de recursos, salvo **embargos de declaração** e recurso contra decisão que julgar o IRDR.

ATENÇÃO

Fiador ou devedor solidário chama ao processo (**chamamento**). Comprador que pode perder a coisa para terceiro chama o vendedor (**denunciação**, por evicção). A FGV troca os dois institutos nas alternativas.

5 Atos e prazos processuais

- Na contagem de prazo em dias, computam-se somente os **dias úteis** (art. 219). A regra vale apenas para prazos **processuais**.
- Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre **20 de dezembro e 20 de janeiro** (art. 220).
- Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, ele será de **5 dias** (art. 218, § 3º).
- Considera-se tempestivo o ato praticado **antes do termo inicial** do prazo (art. 218, § 4º).

Prazo em dobro

Quem	Regra
Fazenda Pública (art. 183), Ministério Público (art. 180) e Defensoria Pública (art. 186)	Prazo em dobro para **todas as manifestações**, com intimação pessoal. Não se aplica quando a lei estabelecer prazo próprio para o ente.
Litisconsortes com procuradores diferentes, **de escritórios de advocacia distintos** (art. 229)	Prazo em dobro, independentemente de requerimento. **Não se aplica aos processos em autos eletrônicos** (§ 2º). Cessa se, havendo apenas 2 réus, só um deles apresentar defesa (§ 1º).

Negócio jurídico processual (arts. 190 e 191)

Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, as partes plenamente capazes podem estipular mudanças no procedimento e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. O juiz controla a validade, recusando-a nos casos de nulidade, inserção abusiva em contrato de adesão ou manifesta situação de vulnerabilidade. As partes e o juiz podem ainda fixar **calendário** para a prática dos atos processuais, que os vincula.

Citação

- A citação válida, ainda que ordenada por juízo incompetente, induz **litispendência**, torna **litigiosa** a coisa e constitui em **mora** o devedor (art. 240). A interrupção da prescrição retroage à data de propositura da ação.
- A citação será feita **preferencialmente por meio eletrônico**, em até 2 dias úteis contados da decisão que a determinar (art. 246). Se não houver confirmação em 3 dias úteis, faz-se pelos outros meios.
- O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação (art. 239, § 1º).

6 Tutela provisória

	Tutela de urgência	Tutela da evidência
Requisitos	**Probabilidade do direito** e **perigo de dano** ou risco ao resultado útil do processo (art. 300)	**Independe** da demonstração de perigo de dano (art. 311)
Espécies	Antecipada (satisfativa) ou cautelar (assecuratória); antecedente ou incidental	Sempre incidental
Liminar	Sim, antes da oitiva da parte contrária	Só nas hipóteses dos incisos II e III do art. 311

- A tutela antecipada **não será concedida** quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º).
- O juiz pode exigir **caução** real ou fidejussória, dispensável se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la (art. 300, § 1º).
- A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada (art. 296). A decisão que a concede, nega, modifica ou revoga é atacada por **agravo de instrumento** (art. 1.015, I).

Tutela antecipada antecedente e estabilização (arts. 303 e 304)

- Quando a urgência for contemporânea à propositura da ação, a inicial pode se limitar ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido final.
- Concedida a tutela, o autor deve **aditar a inicial** em 15 dias ou em prazo maior fixado pelo juiz, sob pena de extinção do processo.
- A tutela antecipada se torna **estável** se, da decisão que a conceder, não for interposto o respectivo recurso. O processo é extinto.
- Qualquer das partes pode, em até **2 anos** da ciência da decisão que extinguiu o processo, propor ação para rever, reformar ou invalidar a tutela estabilizada (art. 304, § 5º). A decisão estabilizada **não faz coisa julgada** (§ 6º).

Tutela cautelar antecedente (arts. 305 a 310)

O réu é citado para contestar em 5 dias. Efetivada a tutela, o pedido principal deve ser formulado em **30 dias**, nos mesmos autos, sem novas custas (art. 308). Cessa a eficácia da tutela se o autor não deduzir o pedido principal no prazo, se ela não for efetivada em 30 dias ou se o juiz julgar improcedente o pedido principal (art. 309).

Hipóteses de tutela da evidência (art. 311)

1. Abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte.
2. Fatos comprovados apenas documentalmente e tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. liminar
3. Pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do **contrato de depósito**. liminar
4. Inicial instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

> **COMO CAI**
>
> O juiz concedeu tutela antecipada antecedente, e o réu, citado, apresentou contestação, mas não interpôs agravo de instrumento. **A tutela se estabiliza?**
>
> Pela letra do art. 304, a estabilização decorre da falta de recurso. Há divergência no STJ sobre se outra forma de impugnação, como a contestação, também a impede. Na prova, siga a letra da lei, salvo se o enunciado pedir a jurisprudência.

7 Procedimento comum: da inicial ao saneamento

Petição inicial

- Requisitos no art. 319, incluindo a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação.
- Se a inicial tiver defeitos sanáveis, o juiz determina a **emenda em 15 dias**, indicando com precisão o que deve ser corrigido (art. 321).
- Indeferida a inicial, o autor pode apelar, facultado ao juiz retratar-se em **5 dias** (art. 331).

Improcedência liminar do pedido (art. 332)

Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julga liminarmente improcedente o pedido que contrariar súmula do STF ou do STJ; acórdão do STF ou do STJ em recursos repetitivos; entendimento firmado em IRDR ou IAC; ou súmula de tribunal de justiça sobre direito local. Também

pode reconhecer de plano a **prescrição ou a decadência**. Da sentença cabe apelação, com possibilidade de retratação em 5 dias.

Audiência de conciliação ou mediação (art. 334)

- Designada com antecedência mínima de **30 dias**, devendo o réu ser citado com pelo menos **20 dias** de antecedência.
- **Não se realiza** se **ambas** as partes manifestarem desinteresse, ou quando não se admitir autocomposição. O autor indica o desinteresse na inicial; o réu, por petição, com 10 dias de antecedência da audiência.
- O não comparecimento injustificado é **ato atentatório à dignidade da justiça**, punido com multa de até **2%** da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º).
- As partes devem estar acompanhadas de advogados ou defensores, e podem constituir representante com poderes para negociar.

Contestação e revelia

- **Prazo:** 15 dias, contados da audiência de conciliação, da última sessão de mediação ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335).
- Toda a matéria de defesa vai na contestação (**eventualidade**), inclusive as preliminares do art. 337, como incompetência, incorreção do valor da causa, impugnação à gratuidade, ilegitimidade e convenção de arbitragem.
- A **reconvenção** é proposta na própria contestação (art. 343) e independe dela: o réu pode reconvir sem contestar (§ 6º).
- **Revelia (art. 344):** se o réu não contestar, presumem-se verdadeiras as alegações de fato do autor. Não ocorre esse efeito se, havendo pluralidade de réus, algum contestar; se o litígio versar sobre direitos indisponíveis; se faltar instrumento indispensável à prova do ato; ou se as alegações forem inverossímeis ou contrárias à prova dos autos (art. 345).
- O revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único).

Julgamento conforme o estado do processo

- **Julgamento antecipado do mérito (art. 355):** quando não houver necessidade de outras provas, ou quando o réu for revel com efeito material e não houver requerimento de prova.
- **Julgamento antecipado parcial (art. 356):** quando um ou mais pedidos se mostrarem incontroversos ou em condições de imediato julgamento. A decisão é impugnável por **agravo de instrumento** (§ 5º).
- **Saneamento (art. 357):** o juiz resolve as questões pendentes, delimita as questões de fato e de direito, define a distribuição do ônus da prova e designa audiência, se necessário. As partes podem pedir esclarecimentos ou ajustes em **5 dias**, após o que a decisão se torna estável. O número de testemunhas não pode ser superior a **10, sendo 3, no máximo, para cada fato** (§ 6º).

8 Provas, sentença e coisa julgada

Ônus da prova (art. 373)

Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. O juiz pode atribuir o ônus de modo diverso, por decisão fundamentada, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (**distribuição dinâmica**, § 1º). A decisão não pode gerar situação em que a desincumbência seja impossível ou excessivamente difícil (§ 2º).

- Cabe ao **advogado** informar ou intimar a testemunha que arrolou do dia, da hora e do local da audiência, por carta com aviso de recebimento (art. 455).
- A ata notarial pode atestar a existência e o modo de existir de algum fato, inclusive dados de arquivos eletrônicos (art. 384).
- A produção antecipada da prova não exige urgência: cabe também quando a prova puder viabilizar a autocomposição ou o conhecimento prévio dos fatos puder evitar a ação (art. 381).

Sentença e fundamentação

Não se considera fundamentada a decisão que se limita a indicar ou parafrasear ato normativo, emprega conceitos jurídicos indeterminados sem explicar sua incidência, invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão, ou deixa de seguir súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar distinção ou superação (art. 489, § 1º).

Remessa necessária (art. 496)

Está sujeita ao duplo grau a sentença proferida contra a Fazenda Pública ou que julgar procedentes embargos à execução fiscal. Não se aplica quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a **1.000 salários mínimos** (União), **500** (Estados, DF e capitais) ou **100** (demais Municípios), nem quando a sentença estiver fundada em súmula, repetitivos, IRDR, IAC ou orientação vinculante do próprio ente.

Coisa julgada

- A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (art. 503).
- A coisa julgada alcança a **questão prejudicial** decidida expressa e incidentemente se dela depender o julgamento do mérito, se tiver havido contraditório prévio e efetivo (não se aplica em caso de revelia) e se o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal (art. 503, § 1º).
- **Não fazem coisa julgada** os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, e a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença (art. 504).

9 Cumprimento de sentença

Obrigação de pagar quantia (arts. 523 a 527)

- A requerimento do exequente, o executado é intimado para pagar em **15 dias** (art. 523).
- Não ocorrendo pagamento voluntário, o débito é acrescido de **multa de 10%** e de **honorários de advogado de 10%** (§ 1º). Se o pagamento for parcial, a multa e os honorários incidem sobre o restante (§ 2º).
- Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de **15 dias** para o executado apresentar **impugnação**, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525).
- Na impugnação, o executado pode alegar falta ou nulidade da citação se o processo correu à revelia, ilegitimidade, inexequibilidade do título, penhora incorreta, excesso de execução, incompetência e causas extintivas supervenientes à sentença. Alegando excesso, deve declarar o valor que entende correto, com demonstrativo (§ 4º).
- A decisão judicial transitada em julgado pode ser levada a **protesto** depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário (art. 517).

Cumprimento provisório (art. 520)

Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar os danos se a sentença for reformada. Aplicam-se a multa e os honorários de 10%. O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade dependem de **caução**, dispensada nas hipóteses do art. 521, como crédito de natureza alimentar e situação de necessidade do exequente.

Alimentos (arts. 528 a 533)

- O executado é intimado pessoalmente para, em **3 dias**, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade absoluta de fazê-lo.
- Não pago o débito nem aceita a justificativa, o juiz manda protestar o pronunciamento e decreta a **prisão civil pelo prazo de 1 a 3 meses**, em regime fechado, separado dos presos comuns.
- O débito que autoriza a prisão compreende **até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento** da execução e as que se vencerem no curso do processo (art. 528, § 7º; Súmula 309 do STJ).
- O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Contra a Fazenda Pública (arts. 534 e 535)

A Fazenda é intimada para, querendo, impugnar a execução em **30 dias**, sem multa de 10% pelo não pagamento. Não impugnada a execução ou rejeitada a impugnação, o pagamento se faz por **precatório** ou por **requisição de pequeno valor** (RPV).

> **COMO CAI**
>
> Intimado para pagar R$ 100 mil, o executado depositou R$ 40 mil no prazo de 15 dias. **Sobre qual valor incidem a multa e os honorários?**
>
> Sobre os R$ 60 mil restantes. No pagamento parcial, a multa de 10% e os honorários de 10% incidem apenas sobre o saldo (art. 523, § 2º).

10 Execução de título extrajudicial

Títulos executivos extrajudiciais (art. 784)

Letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e cheque; escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; documento particular assinado pelo devedor e por **2 testemunhas** (dispensadas quando houver assinatura eletrônica com certificação admitida em lei, § 4º); instrumento de transação referendado pelo MP, Defensoria, advogados ou conciliador; contratos garantidos por hipoteca, penhor, anticrese ou caução; contrato de seguro de vida em caso de morte; crédito de aluguel de imóvel e encargos acessórios; certidão de dívida ativa; crédito de **contribuições condominiais** previstas na convenção ou aprovadas em assembleia, documentalmente comprovadas.

O procedimento

- O executado é citado para pagar a dívida em **3 dias** (art. 829).
- O juiz fixa, de plano, honorários de **10%**. No caso de integral pagamento no prazo de 3 dias, a verba honorária é **reduzida pela metade** (art. 827, § 1º).
- Os **embargos à execução** independem de penhora, depósito ou caução (art. 914) e são oferecidos em **15 dias**, contados da juntada aos autos do mandado de citação (art. 915). Em regra, **não têm efeito suspensivo** (art. 919), que pode ser concedido se presentes os requisitos da tutela provisória e garantido o juízo.

- **Parcelamento (art. 916):** no prazo dos embargos, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de **30%** do valor em execução, acrescido de custas e honorários, o executado pode requerer o pagamento do restante em até **6 parcelas mensais**, com correção e juros de 1% ao mês. A opção importa **renúncia ao direito de embargar**. O parcelamento não se aplica ao cumprimento de sentença (§ 7º).

Impenhorabilidade (art. 833) e fraude à execução

- São impenhoráveis, entre outros: os vencimentos, salários, proventos de aposentadoria e pensões; os instrumentos necessários ao exercício da profissão; o seguro de vida; a quantia depositada em **caderneta de poupança até 40 salários mínimos**.
- A impenhorabilidade de salários **não se aplica** ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, nem às importâncias que excedam **50 salários mínimos mensais** (§ 2º).
- O bem de família é protegido pela Lei 8.009/90, com as exceções do art. 3º, como a dívida de pensão alimentícia, a fiança locatícia e o financiamento do próprio imóvel.
- O **dinheiro** é prioritário na ordem de penhora (art. 835, § 1º).
- A alienação ou oneração de bem é **ineficaz** em relação ao exequente quando caracterizada a fraude à execução (art. 792). O reconhecimento depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ).

ATENÇÃO

Fraude **contra credores** é instituto de direito material, exige ação pauliana e torna o ato **anulável**. Fraude **à execução** ocorre no curso do processo, é reconhecida nos próprios autos e torna o ato **ineficaz** perante o exequente.

11 Recursos

- O prazo para interpor e responder aos recursos é de **15 dias**, exceto os **embargos de declaração**, que têm prazo de **5 dias** (art. 1.003, § 5º).
- **Preparo (art. 1.007):** a insuficiência do valor do preparo implica deserção se o recorrente, intimado, não o complementar em 5 dias (§ 2º). Se não comprovar o recolhimento no ato de interposição, será intimado para realizá-lo **em dobro**, sob pena de deserção (§ 4º). São dispensados de preparo o MP, a União, os Estados, os Municípios, suas autarquias e os beneficiários da gratuidade.
- **Recurso adesivo (art. 997):** cabe na apelação, no recurso especial e no recurso extraordinário, quando houver sucumbência recíproca. Fica subordinado ao recurso principal.

Qual recurso cabe

Decisão	Recurso	Detalhes
Sentença	**Apelação** (art. 1.009)	As interlocutórias não agraváveis não precluem e são suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões (§ 1º). O juízo de admissibilidade é feito **só pelo tribunal** (art. 1.010, § 3º).
Interlocutória do rol do art. 1.015	**Agravo de instrumento**	Tutela provisória; mérito do processo; rejeição da convenção de arbitragem; IDPJ; gratuidade; exibição de documento; exclusão de litisconsorte; limitação do litisconsórcio; intervenção de terceiros; efeito suspensivo dos embargos à execução; redistribuição do ônus da prova. Cabe também contra todas as interlocutórias na liquidação, no cumprimento de sentença, na execução e no inventário (parágrafo único).
Decisão monocrática do relator	**Agravo interno** (art. 1.021)	Se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, multa de 1% a 5% do valor da causa (§ 4º).
Qualquer decisão com obscuridade, contradição, omissão ou erro material	**Embargos de declaração** (art. 1.022)	**Interrompem** o prazo para outros recursos (art. 1.026). Protelatórios: multa de até 2%; na reiteração, até 10%, e o depósito passa a condicionar novos recursos.
Acórdão que contraria lei federal	**Recurso especial** (STJ)	CF, art. 105, III. Exige prequestionamento. Não serve para reexame de provas (Súmula 7 do STJ).
Decisão que contraria a Constituição	**Recurso extraordinário** (STF)	CF, art. 102, III. Exige **repercussão geral**.
Decisão que inadmite REsp ou RE no tribunal de origem	**Agravo em REsp/RE** (art. 1.042)	Salvo quando fundada em precedente de repercussão geral ou repetitivo, caso em que cabe agravo interno.

- **Taxatividade mitigada (STJ, Tema 988):** cabe agravo de instrumento fora do rol do art. 1.015 quando verificada **urgência** decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
- **Efeito suspensivo da apelação:** é a regra (art. 1.012). Não tem efeito suspensivo a apelação contra sentença que homologa divisão ou demarcação, condena a pagar alimentos, extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, **confirma, concede ou revoga tutela provisória**, ou decreta a interdição (§ 1º).
- **Causa madura (art. 1.013, § 3º):** se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal decide desde logo o mérito, por exemplo quando reformar sentença sem resolução de mérito.
- **Técnica de ampliação do colegiado (art. 942):** quando o resultado da apelação não for unânime, o julgamento prossegue com outros julgadores, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado.

PARA MEMORIZAR

Todos os recursos têm prazo de **15 dias**. A única exceção do CPC são os **embargos de declaração: 5 dias**. No Juizado Especial, o recurso inominado tem **10 dias**.

12 Procedimentos especiais, Juizados e ação rescisória

Ação monitória (arts. 700 a 702)

- Cabe a quem afirmar, com base em **prova escrita sem eficácia de título executivo**, ter direito de exigir pagamento de quantia, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.
- Evidente o direito, o juiz defere a expedição de mandado para cumprimento em **15 dias**, com honorários de **5%**. Se o réu cumprir no prazo, fica isento de custas.
- O réu pode opor **embargos monitórios** em 15 dias, nos próprios autos, independentemente de prévia segurança do juízo. Não opostos os embargos, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial.
- É admissível contra a Fazenda Pública (Súmula 339 do STJ) e admite citação por edital (Súmula 282 do STJ).

Ações possessórias (arts. 554 a 568)

Proposta a ação dentro de **ano e dia** da turbação ou do esbulho (força nova), o procedimento é especial, com possibilidade de liminar sem ouvir o réu ou após audiência de justificação. Passado esse prazo, segue o procedimento comum, sem perder o caráter possessório. Contra pessoa jurídica de direito público, a liminar não é deferida sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais (art. 562, parágrafo único).

Juizados Especiais Cíveis (Lei 9.099/95)

- Competência para causas de até **40 salários mínimos** (art. 3º). Até **20 salários mínimos**, as partes podem atuar sem advogado (art. 9º).
- **Não podem ser partes** o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil (art. 8º). Como autoras, só se admitem pessoas físicas capazes, microempresas, empresas de pequeno porte, OSCIPs e sociedades de crédito ao microempreendedor.
- Não se admite **intervenção de terceiros** nem assistência (art. 10), nem citação por edital (art. 18, § 2º).
- Se o réu não comparecer à sessão de conciliação ou à audiência de instrução, reputam-se verdadeiros os fatos alegados (art. 20).
- **Recurso inominado: 10 dias**, julgado por turma recursal; o preparo é feito nas **48 horas** seguintes à interposição (art. 42). Embargos de declaração em 5 dias, com efeito interruptivo.
- Não cabe **ação rescisória** no Juizado (art. 59).
- Juizados Federais (Lei 10.259/01) e da Fazenda Pública estaduais (Lei 12.153/09): até **60 salários mínimos**.

Ação rescisória (arts. 966 a 975)

- Cabe contra decisão de mérito transitada em julgado, nas hipóteses do art. 966: prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; impedimento ou incompetência absoluta; dolo ou coação da parte vencedora, ou simulação ou colusão; ofensa à coisa julgada; violação manifesta de norma jurídica; prova falsa; prova nova; erro de fato verificável do exame dos autos.
- O direito à rescisão se extingue em **2 anos**, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo (art. 975).
- O autor deve depositar **5%** do valor da causa, limitado a 1.000 salários mínimos, que se converte em multa se a ação for, por unanimidade, declarada inadmissível ou improcedente (art. 968, II). A União, os Estados, os Municípios, o MP, a Defensoria e os beneficiários da gratuidade são dispensados.
- A propositura da rescisória **não impede** o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (art. 969).

13 Pegadinhas, prazos e revisão final

As 15 pegadinhas que a FGV mais usa

1. Dizer que o juiz pode reconhecer de ofício a incompetência **relativa**.
2. Permitir que o juiz decida com base em fundamento não debatido por ser matéria de ordem pública. O art. 10 exige o contraditório.
3. Contar prazo processual em dias corridos. São dias úteis.
4. Aplicar o prazo em dobro do art. 229 a autos eletrônicos.
5. Dizer que a audiência do art. 334 deixa de ocorrer se só o autor manifestar desinteresse. Precisa ser ambas as partes.
6. Dizer que a tutela da evidência exige perigo de dano.
7. Afirmar que a tutela estabilizada faz coisa julgada.
8. Trocar chamamento ao processo (fiador, devedores solidários) por denunciação da lide (evicção, regresso).
9. Exigir penhora para os embargos à execução.
10. Aplicar o parcelamento do art. 916 ao cumprimento de sentença.
11. Dar efeito suspensivo à apelação contra sentença que confirma tutela provisória ou condena a alimentos.
12. Dizer que o juiz de primeiro grau faz juízo de admissibilidade da apelação.
13. Atribuir prazo de 15 dias aos embargos de declaração. São 5 dias, e eles interrompem o prazo.
14. Admitir intervenção de terceiros ou ação rescisória no Juizado Especial.
15. Confundir fraude contra credores (anulável, ação pauliana) com fraude à execução (ineficaz, nos próprios autos).

Tabela de prazos e números

Regra	Prazo ou número	Fonte
Prazo supletivo (quando não houver prazo fixado)	**5 dias**	art. 218, § 3º
Suspensão de prazos no fim de ano	**20/12 a 20/1**	art. 220
Emenda da inicial	**15 dias**	art. 321
Retratação na apelação contra indeferimento ou improcedência liminar	**5 dias**	arts. 331 e 332
Audiência de conciliação: antecedência · citação do réu	**30 · 20 dias**	art. 334
Multa por ausência injustificada na audiência	**até 2%**	art. 334, § 8º
Contestação · réplica · embargos à execução · impugnação	**15 dias**	arts. 335, 350, 915, 525
Aditamento da inicial após tutela antecipada antecedente	**15 dias**	art. 303, § 1º
Ação para rever tutela estabilizada	**2 anos**	art. 304, § 5º
Pedido principal após cautelar antecedente	**30 dias**	art. 308
Testemunhas: total · por fato	**10 · 3**	art. 357, § 6º
Cumprimento: prazo para pagar · multa · honorários	**15 dias · 10% · 10%**	art. 523
Alimentos: prazo para pagar · prisão · prestações	**3 dias · 1 a 3 meses · 3**	art. 528
Impugnação da Fazenda Pública	**30 dias**	art. 535
Execução: prazo para pagar · desconto nos honorários	**3 dias · metade**	arts. 827 e 829
Parcelamento: entrada · parcelas	**30% · até 6**	art. 916
Poupança impenhorável · salário penhorável acima de	**40 SM · 50 SM**	art. 833
Recursos em geral · embargos de declaração	**15 · 5 dias**	art. 1.003, § 5º
Juizado: teto · sem advogado · recurso · preparo	**40 SM · 20 SM · 10 dias · 48h**	Lei 9.099, arts. 3º, 9º e 42
Ação rescisória: prazo · depósito	**2 anos · 5%**	arts. 975 e 968

Checklist da véspera

- [ ] Sei as diferenças entre competência absoluta e relativa e as novas regras do foro de eleição.
- [ ] Sei distinguir as cinco intervenções de terceiros.
- [ ] Sei os requisitos da tutela de urgência, da evidência e da estabilização.
- [ ] Sei o rito do art. 334 e as exceções à revelia.
- [ ] Sei o rito do cumprimento de sentença (15 dias, 10% + 10%, impugnação).

- [ ] Sei o rito da execução (3 dias, embargos em 15, parcelamento 30% + 6).
- [ ] Sei qual recurso cabe contra cada decisão e o rol do art. 1.015.
- [ ] Sei as regras dos Juizados Especiais e da ação rescisória.

LEITURA OBRIGATÓRIA DE LEI SECA

CPC: arts. 1º a 12, 42 a 66, 77 a 102, 113 a 138, 180 a 191, 218 a 232, 238 a 246, 294 a 311, 319 a 357, 369 a 373, 485 a 508, 513 a 535, 554 a 568, 700 a 702, 771 a 805, 824 a 836, 914 a 920, 966 a 975, 994 a 1.044 · Lei 9.099/95: arts. 3º a 20 e 41 a 59.

Sinopse elaborada para o Método Aprovação OAB com base no Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) e alterações, incluindo a Lei 14.879/2024 (foro de eleição), na Lei 9.099/1995 e na jurisprudência do STF e do STJ citada no texto. Confira sempre a redação atualizada da lei.